

## 주의요구 및 통보

1. 제 목 : 급식재료 양곡류 구매계약 체결 부적정

2. 관계기관 : 중앙보훈병원

3. 내 용

### 가. 업무개요

중앙보훈병원에서는 중앙보훈병원 및 보훈요양병원 환자식에 사용되는 급식 재료(양곡류)에 대해 [표 1]과 같이 계약을 체결하였습니다.

[표 1] 급식재료 양곡류 구매계약 내역

(단위: 천원)

| 계약명                            | 계약업체   | 계약기간                      | 계약금액   | 비고               |
|--------------------------------|--------|---------------------------|--------|------------------|
| 2018년 중앙 및 요양<br>급식재료 양곡류 단가계약 | (주)GGG | '18.12.01.<br>~'19.02.28. | ##,### | 경쟁입찰<br>(단가총액입찰) |

### 나. 관계법령 및 판단기준

우리 공단 「계약사무규정」 제20조(경쟁 입찰의 성립)에 따르면 경쟁 입찰은 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한다고 규정되어 있고, 제57조(입찰보증금) 제1항 및 제2항에 따르면 경쟁입찰에 참가하려는 자에게 입찰금액의 100분의 5 이상의 입찰보증금을 내도록 하여야 한다고 정하고 있으며, 제65조(입찰무효) 제1항제3호에 따르면 입찰보증금의 납부일시까지 소정의 입찰보증금을 납부하지 아니하고 한 입찰은 무효로 하여야 한다고 규정되어 있습니다.

또한 중앙보훈병원의 2018년 급식재료 양곡류 단가계약 입찰공고 III.입찰방법 가.에 따르면 단가총액입찰로 품목별 단가의 총 합계금액을 투찰하도록 하고 있고, V.입찰보증금 귀속 가.에 따르면 입찰보증금은 이행(입찰)보증보험증권으로 입찰금액의 100분의 5 이상을 입찰보증서 마감일시까지 납부하도록 하고 있습니다.

그리고 VI. 낙찰자 결정방법 라.예정가격에 따르면 예비가격 산출을 위한 기초금액은 입찰 개시일 전까지 국가종합전자조달시스템에 공개하며, 바.에 따르면 계약금액은 예정가격(병원에서 산정한 기초금액 기반으로 산출)에 낙찰률을 적용하여 결정한다고 명시되어 있습니다.

따라서 중앙보훈병원은 경쟁입찰 참가자에게 규정된 금액의 입찰보증금을 납부하게 하여야 하며, 입찰 시에는 입찰금액과 입찰보증금을 비교하여 입찰금액이 보증금을 초과할 경우 해당 입찰참가자의 입찰을 무효로 하여야 합니다.

또한 단가총액방식으로 입찰을 실시하고 계약을 체결할 경우에는 기초금액과 예정가격 기반으로 산출된 각 품목별 단가에 낙찰률을 동일하게 적용하여 계약단가 및 계약금액을 산정하여야 합니다.

**다. 감사결과 확인된 문제점**

그런데 중앙보훈병원의 급식재료 양곡류 단가계약 입찰현황을 확인한 결과, [표 2]와 같이 2순위 입찰자의 투찰금액이 입찰보증금을 초과하므로 입찰 무효로 판정하고, 유효한 입찰자가 1인이므로 재공고하여야 하나, 단순 예가초과로 판단하고 2인의 유효한 입찰자가 있는 것으로 하여 적격심사를 거쳐 1순위 업체와 계약을 체결하였습니다.

**[표 2] 양곡류 단가계약 입찰 현황**

(단위: 원)

| 순위 | 입찰자    | 투찰금액       | 입찰총액(환산)    | 입찰보증금     | 입찰가능액       | 비고       |
|----|--------|------------|-------------|-----------|-------------|----------|
| 1  | (주)GGG | ##,###     | ##,###,###  | #,###,### | ##,###,###  |          |
| 2  | (주)HHH | ##,###,### | ###,###,### | #,###,### | ##,###,###  | 입찰보증금 초과 |
| -  | (주)III | -          | -           | #,###,### | ###,###,### | 미투찰      |

또한 단가총액 입찰의 경우 [표 2]에서 보듯이 입찰참가자의 입찰금액을 보고 입찰보증금 초과 여부를 즉시 판단하기 어렵고, 계약단가 산정 시 각 품목에 낙찰률을 동일하게 적용하지 않고 다르게 적용하는 방법 등으로 단가총액 범위 내에서 계약단가를 임의로 조정하여 계약금액을 조정할 우려가 있으므로 1건 입찰 내 구매 품목이 2품목 이상인 경우 현재 일부 사용하고 있는 단가총액 입찰 방식을 총액 입찰 방식으로 변경할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견 : 중앙보훈병원은 감사결과를 수용하면서 향후 입찰 진행 시 입찰보증금 확인 등에 철저를 기하겠다고 하였습니다.

## 5. 조치할 사항

### ○ 중앙보훈병원장은

- 입찰 시 1건 입찰 내 품목이 2품목 이상인 경우 총액 입찰 방식으로 입찰을 실시하시기 바라며,(통보)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 주의 조치하시기 바랍니다.(주의)

## 6. 관련자

| 소 속   | 직 급 | 성 명 | 담당업무 | 관리기간          | 현근무처 | 비고 |
|-------|-----|-----|------|---------------|------|----|
| ☒☒☒☒부 | 기능직 | Ⅲ   | 구매담당 | '17.07.20.~현재 | 좌동   | 주의 |